

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5413/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สม สุข ฮอศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 207

การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีตามที่ทนายจำเลยขอและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสู้บ คำสั่งดังกล่าวมิใช่คำสั่งที่แสดงว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 197 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้พิจารณาใหม่

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดและบังคับจำนอง เป็นเงินรวม 1,852,335.49 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นหนี้โจทก์จำนวนตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์สองนัดแรก คู่ความต่างขอเลื่อนคดีฝ่ายละครั้ง ศาลชั้นต้นจึงนัดสืบพยานโจทก์พร้อมพยานจำเลยในนัดที่สาม ครั้นถึงวันนัด ฝ่ายโจทก์มาศาล ส่วนฝ่ายจำเลยทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีรับทราบคำสั่ง และกำหนดวันนัดพิจารณาแทน ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้

เลื่อนคดีให้สืบพยานโจทก์ กดสืบพยานจำเลย และพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้บังคับจำนองตามฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา ขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีตามที่ทนายจำเลยขอ และถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบคำสั่งดังกล่าวนี้มิใช่คำสั่งแสดงว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สวิน อักษรายุธ-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น